



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/96/2021
מס' בקשה: 5/1817/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. בוגאי יוסף
 2. אסתר בוגאי
 3. בן עמיחי בוגאי
 4. טל אל בוגאי
 5. תרי ענבל בוגאי
- באמצעות ב"כ: עו"ד בועז ליפשיץ
נתן החכם 1, תל אביב
טל': 054-7443554

נגד

הנתבעים:

1. ק.מ.י. קומפלקס מזון ישראל (נכסים 1995) בע"מ
באמצעות ב"כ: עוה"ד אטינגר רפי ועודד אפיק
הלל 10, ירושלים
טל': 026252666 פקס: 026252999,
2. איילון זאב
באמצעות ב"כ: עו"ד מוסרי יוסף גיא
דרך מנחם בגין 7, רמת גן
טל': 036859888 פקס: 036859889

פסק דין משלים הוצאות משפט

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב בוגרשוב 87 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 144 בגוש 7092 (להלן - "הבית המשותף"). בהתאם לצו רישום הבית המשותף, מורכב הבית מ-5 דירות. התובעים, בוגאי יוסף, אסתר, בן עמיחי, טל-אל ותרי ענבל, הורים ושלושת ילדיהם (להלן - "התובעים"), הם בעלים של 3 דירות בבית המשותף, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 3-5.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/96/2021
מס' בקשה: 5/1817/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת 1, חברת ק.מ.י. קומפלקס מזון ישראל (נכסים 1995) בע"מ (להלן - "הנתבעת 1"), היא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1. הנתבע 2, זאב איילון (להלן - "הנתבע 2") הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 2.

2. אין חולק, כי הרישום בפנקס הבתים המשותפים אינו משקף מצבו הפיסי של הבית המשותף. זאת, משחלף דירה שבבעלות התובעים הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 5, הקימו התובעים אגף חדש הכולל 7 דירות. כפועל יוצא, בבעלות התובעים 9 דירות בבית המשותף.

3. עוד ברקע הדברים, פסקי דין שניתנו במרוצת השנים על ידי ערכאות המשפט, בסכסוכים שהתגלעו בין הצדדים בעניין זכויותיהם בבית המשותף. בכלל זאת, פסק דינו של כבוד השופט ג' היימן מבית משפט השלום בתל אביב יפו, מיום 8.1.2016, בתביעות שהגישו התובעים נגד הנתבעת 1 לסילוק יד משטחי רכוש משותף בבית המשותף ולתשלום דמי שימוש ראויים (ת"א 23757-11-13 ות"א 23800-11-13). בפסק הדין דחה בית המשפט התביעות. בתוך כך, עמד בית המשפט על הליך רישום הבית המשותף שטרם הושלם (כונה בפסק הדין "טיוטת הרישום החדש"), המשקף הדירות החדשות שנוספו לבית המשותף, כמפורט בפסקה 2 לעיל, המחייב הצדדים.

4. בכתב התביעה דנן עתרו התובעים לשורה של סעדים, כדלקמן: צו המאשר ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף על פי תמ"א 38 (תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008, לרבות הרחבת דירות התובעים; צו עשה המורה "שינוי הצורה והמיקום, בקומה הראשונה" של דירת הנתבע 1; צו הריסה של קיר קיים בדירה שבבעלות הנתבעת 1; צו המורה הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה בקומת הקרקע שבבעלות התובעים; צו לסגירה זמנית של מסעדה הפועלת בדירה שבבעלות הנתבעת 1, לצורך ביצוע עבודות הבניה; צו לסילוק יד הנתבעת 1 משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף; צו למינוי שמאי מקרקעין לקביעת גובה תשלומי איזון שעל התובעים לשלם לנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/96/2021
מס' בקשה: 5/1817/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. עובר להגשת התביעה דנן, הגישו התובעים לטריבונל שיפוטי זה תביעה נוספת נגד הנתבעת 1, למתן צו מניעה האוסר על הנתבעת להפעיל עסק של מסעדה בדירה שבבעלותה בבית המשותף (תביעה שמספרה 5/708/2020).
6. הנתבעת 1 מצדה הגישה, עובר להגשת התביעה דנן, תביעה נגד התובעים לבית משפט השלום בבת ים. במסגרתה, עתרה לשורה של סעדים, ובכללם: צו מניעה האוסר על התובעים ביצוע עבודות בניה בבית המשותף הגורעות מזכויות הבניה של הנתבעת 1 בבית המשותף, וצו המורה רישום הבית המשותף בהתאם ל"טיוטת הרישום החדש", המוסיף ומבטל הגבלת השימוש בדירה שבבעלות הנתבעת 1 למזון ולמשקאות (ת"א 5200-11-20). בגדרי ההליך שם, הגישו התובעים תביעה שכנגד, בגדרה עתרו לסעדים בדומה לתביעה דנן.
7. ביום 24.5.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט בתביעה שמספרה 5/708/2020. לאחר ששמעתי באריכות טענות הצדדים, הורתי, בהסכמתם, העברת התביעה, התביעה דנן והתביעה המתבררת לפני בית משפט השלום בבית ים, להליך גישור לפני כבוד השופטת ונשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (בדימוס) הילה גרסטל. עוד הוסכם, כי ככל שלא יעלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהליך הגישור, תועבר התביעה שמספרה 5/708/2020 לבית משפט השלום בבת ים והדיון בה יאוחד עם התביעה המתבררת שם.
8. ביום 16.6.2021 הודיעו התובעים כי הליך הגישור לא צלח.
9. ביום 17.6.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט בתביעה דנן. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, הורתי בהסכמת הצדדים כי הם ישובו להליך הגישור, תוך מתן הוראות נוספות כמפורט בהחלטה.
10. ביום 2.9.2021 הודיעו התובעים כי הליך הגישור לא צלח.
11. בהתאם להחלטה מיום 24.5.2021, אשר ניתנה כאמור בהסכמת הצדדים, הורתי העברת התביעה שמספרה 5/708/2020 לבית משפט השלום בבת ים ואיחוד הדיון בה עם התביעה המתבררת שם (ת"א 5200-11-20).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/96/2021
מס' בקשה: 5/1817/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. ביום 5.12.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט נוספת בתביעה דנן. במסגרתה, ביקשתי תחילה לסייע בידי הצדדים בגיבוש מתווה לסיום המחלוקות בפשרה. משלא עלה בידי הדבר, ולאחר שעמדתי עם התובעים על סיכוייה הנמוכים של התביעה דנן, ניתן פסק דין, לבקשת התובעים, המורה דחיית התביעה. הצדדים טענו בעל פה לעניין הוצאות משפט. לבקשת התובעים, ניתנה בידי הצדדים ארכה לסיים המחלוקות בפשרה, אם לאו, למתן פסק דין משלים בעניין הוצאות משפט.
13. ביני וביני, נעתרתי לבקשות הצדדים, שהוגשו מעת לעת, למתן ארכות להשלים הליכי משא ומתן המתנהלים ביניהם, אשר ייתרו פסיקת הוצאות משפט.
14. בערבו של יום, הודיעו הצדדים כי לא עלה בידם לסיים המחלוקות בפשרה.
15. אפנה, אפוא, להכרעה בשאלת הוצאות המשפט.
16. בהתאם להוראות הדין, בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו', עת אך בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. הטעמים בבסיס עקרון מנחה זה הם מניעת חיסרון כיס של הצד הזוכה, הרתעת תובעים מנקיטת הליכי סרק ועידוד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין".
17. עוד בהתאם להוראות הדין, בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנות 152 ו-153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/96/2021
מס' בקשה: 5/1817/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס (1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018).

18. במיושם לענייננו, התביעה דנן נדחתה, לבקשת התובעים, לאחר שעמדתי עמם על סיכוייה, במעמד ישיבת קדם משפט שניה שהתקיימה לבירור התביעה. אף זאת, לאחר שהתביעה הועברה תחילה - במצורף לתביעות אחרות תלויות ועומדות במחלוקות דומות שבין הצדדים בקשר עם זכויותיהם בבית המשותף - להליך גישור, אשר לא צלח. בתוך כך, נתתי הדעת למשאבים שנדרשו לנתבעים בניהול התביעה דנן וכפי שהוכחו לפניי, כמו גם לריבוי המחלוקות והסכסוכים שבין הצדדים, בעטיים הגישו התובעים או מקצתם, במרוצת השנים, תביעות לערכאות המשפט השונות. עוד נתתי הדעת להליכי פשרה שביקשו הצדדים לקדם על מנת לייתר פסיקת הוצאות משפט בהליך דנן, אף זאת בפרק זמן שאינו מבוטל, אשר טרם צלח.

19. באזני מכלול השיקולים דלעיל, בהתאם לאמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה לעניין הוצאות משפט, הנני להורות חיוב התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעת 1 הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 23,000 ש"ח, וכן לשלם לנתבע 2 הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 12,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ג, 28 ספטמבר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו